

1504506-80.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... já fora condenado anteriormente por tráfico ilícito quando menor de idade, tal com se vê da certidão infracional de fls. 53 (autos nº 0004294-46.2015.8.26.0495). Ostenta ainda outras quatro passagens infracionais diversas (v. certidão de fls. 53/54).

Dessa forma, reputo suficientemente demonstrado o crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual a condenação se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1504506-80.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504506-80.2021.8.26.0495

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DE OLIVEIRA BANDEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

FABIANO DE OLIVEIRA BANDEIRA, qualificado a fls. 08, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 20h40min, na Rua Seis, n. 148, bairro Agrochá, nesta cidade e comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), trazia consigo para fins de tráfico, 40 (quarenta) invólucros de cocaína, com peso aproximado de 6,30 g e 38 eppendorf de “crack”, com peso aproximado de 4,88g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 120), o acusado foi citado (fls. 127) e apresentou resposta preliminar (fls. 131/134).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 178/179).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 184/188), enquanto a Defesa sustentou teses de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 192/207).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 106/109, com resultado positivo para cocaína/"crack", reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 16/19), de modo a não haver dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratam de entorpecentes catalogados na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Interrogado, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e disse que estava ali apenas para comprar drogas, sendo que "o traficante fugiu" (fls. 4).

A versão do réu restou destituída de qualquer comprovação e fora desacreditada pelo restante do acervo de provas, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares, Marcos Willian Sales Pereira e Emerson Novaes Alves (este ultimo apenas na fase preambular), que asseveraram que estavam em patrulhamento quando ao ingressarem na Rua 1 com a Rua 6, do bairro Agrochá, visualizaram o réu sentado, tendo ele rapidamente se levantado e jogado uma sacola de cor azul num terreno onde havia uma casa sem muros; imediatamente foram ao encalço do mesmo e o detiveram no final da Rua 6. O réu FABIANO, de pronto, confessou que estava traficando.

Retornaram para apanhar a sacola e constataram que, no seu interior, havia 40 eppendorfs contendo "crack", 38 microtubos com cocaína e a quantia de R\$ 20,00. Não havia mais ninguém na via, a qual é toda iluminada (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

Os policiais não conheciam o réu e não se apurou qualquer motivo para incriminação indevida.

O acusado estava postado em conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade, no período noturno, na posse de entorpecentes variados, com quantidade muito além daquela indicativa do mero uso, sendo que empreendeu fuga ao avistar a viatura, dinâmica muito mais consentânea com a traficância.

Ademais, o réu fora preso em flagrante no mesmo ano, no mesmo local, igualmente acusado de tráfico de drogas, tendo sido já condenado nesta mesma Vara (v. autos nº 1500080-91.2021.8.26.0495 – segunda consta da denuncia e sentença lá proferida, era o "dia 06 de março de 2021, por volta das 19h45min, estava na mesma Rua Um, bairro Agrochá, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, e trazia consigo, para fins de tráfico, 171 porções de cocaína, com peso aproximado de 234,18g").

Naquele feito, após ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva, com manutenção da custódia cautelar pela E. Segunda Instância, acabou beneficiado por HC impetrado perante o C. STJ, tendo sido solto em 28/06/2021.

Estava em liberdade, portanto, há apenas 5 meses, quando tornou a delinquir em circunstâncias absolutamente análogas.

Também já fora condenado anteriormente por tráfico ilícito quando menor de idade, tal com se vê da certidão infracional de fls. 53 (autos nº 0004294-46.2015.8.26.0495).

Ostenta ainda outras quatro passagens infracionais diversas (v. certidão de fls. 53/54).

Dessa forma, reputo suficientemente demonstrado o crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual a condenação se apresenta como desfecho de rigor. Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal dada a NATUREZA da droga apreendida, notadamente o "crack" de efeitos nefastos e maior poder viciante. Tal exasperação é autorizada pela orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavaski j.

14.10.14 DJU 31.10.14)

Sem alterações na segunda fase.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Ausentes outras circunstâncias modificadoras, torno-as definitivas.

Descabe a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 na medida em que, além da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, há também o histórico de envolvimento pretérito do réu com a traficância, tal como já historiado na fundamentação desta sentença, demonstrando habitualidade no desenvolvimento da atividade vedada.

Possível concluir que a presente traficância não representou ato isolado, mas sim reiteração passada, presente e provavelmente futura.

"Mutatis mutandis", aplicável a jurisprudência do C. STJ:

"[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais" (AgRg no REsp nº 1.560.667SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017). - grifei

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar FABIANO DE OLIVEIRA BANDEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além do fato do réu já ter dado provas de ausência de freios a inibir as práticas delitivas.

Tratando-se de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990), não tendo o tempo de prisão provisória o condão de derrogar a obrigatoriedade do regime inicial fechado de cumprimento da pena, sendo que eventual detração deverá ser melhor analisada por ocasião da execução da pena.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Conceder à traficantes pena alternativa, aliás, com a devida vênia dos que pensam diferente, é estimular o tráfico, o qual, por funcionar como um sistema de engrenagem, depende das pequenas peças para seu perfeito funcionamento. Em outras palavras, sem o dito "pequeno traficante" não há como difundir o uso das drogas, de sorte que este é fundamental para o sucesso desse mercado clandestino tão repulsivo.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, já que respondeu o processo preso e sua soltura agora, após ser condenado, seria verdadeiro contrassenso. Imperioso o encarceramento para fazer valer a aplicação da lei penal, tal como acima já exposto.

Neste sentido: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe.28.08.2008; STJ RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

O fato de ser o agente primário não é efeito automático desse benefício, que deve ser reservado apenas aos crimes de menor gravidade e que não provoquem alarma social, ao contrário do que ocorre com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos e de gravidade singular.

Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexo existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando

sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados,
comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.
Custas na forma da lei.
Publique-se, intímese e cumpra-se.
Registro, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA